COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI COLLESALVETTI (LI).

La presente Convenzione viene stipulata tra:

Comune di Collesalvetti (C.F……. ; P.IVA …….) rappresentato da ……, in qualità di Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI del Comune di Collesalvetti, ed autorizzato alla stipula in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. …… dello Statuto Comunale (di seguito "il COMUNE")**e**

ESTRACOM spa (P.IVA 01875880971) con Sede Legale in via Panziera, 59100 Prato, rappresentata dal Sig. Niccolai Fabio, munito dei necessari poteri nella qualità di Rappresentante Legale munito dei necessari poteri. (di seguito "ESTRACOM" o la "Società")

di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" ed unitariamente come "le Parti".

PREMESSO che:

- Il COMUNE considera strategico lo sviluppo capillare di infrastrutture di accesso ad alta capacità sul proprio territorio che consentano agli Operatori di Telecomunicazioni e a tutti i soggetti aventi titolo di fornire servizi a Banda Ultra Larga ai cittadini e alle imprese in modo da tenere il passo con le maggiori aree industrializzate europee;
- le Parti ritengono di reciproco interesse stipulare un'apposita convenzione al fine di regolamentare l'utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento, garantendo allo stesso tempo un basso impatto ambientale; nonché, di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi, oltre che degli aspetti manutentivi e dei ripristini del demanio stradale che si rendano necessari in esecuzione dell'intervento;

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

- ESTRACOM ha concluso un Accordo Quadro con la Società FIBRE CONNECT che prevede che ESTRACOM conceda per la durata di 20 anni a Fibre Connect i Diritti sulle Fibre Ottiche delle reti che intende realizzare nel Comune di Collesalvetti;
- Il COMUNE è proprietario di una infrastruttura di pubblica illuminazione, di cavidotti e di altre pertinenze che costituiscono "Infrastruttura", come in seguito meglio definita;
- ESTRACOM intende avvalersi della facoltà prevista dall'art.2 comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 conferma tanto che nel D.lgs 33/16 il quale prevede che "L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le proprietà civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa sorgere un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, al fine di evitare che ciò possa cagionare ritardo all'esecuzione dei lavori, concordano di prestare adeguata cauzione, onde prevenire l'istaurazione di contenziosi giudiziari che possano ritardare lo sviluppo dei lavori.
- il Legislatore ha progressivamente approvato ed emanato una disciplina normativa speciale volta alla promozione, realizzazione e sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e, in particolare, delle reti in fibra ottica;
- in particolare, sono stati adottati a tale fine:

  a) Il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche") il quale disciplina i procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettroniche, nonché alla connessa occupazione di suolo pubblico (v. artt. 35, 88 e 93);

  b) il D.L:. 25 giugno 2008 n. 112 il quale introduce ulteriori disposizioni di semplificazione espressamente dedicate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 2);

  c) il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 il quale prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle specifiche tecniche degli scavi dedicati alla realizzazione di reti di

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 3);

d) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 il quale, in attuazione del D.L. n. 179/2012, ha definito le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino del suolo pubblico per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, prevedendo l'adozione di modalità realizzative a basso impatto, nonché l'utilizzazione in via prioritaria di infrastrutture fisiche già esistenti per la posa delle predette reti;

e) il D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 (il c.d. "*decreto fibra*") il quale ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi;

f) il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 il quale, ad integrazione del D.L: 18/2020, semplifica ulteriormente la formazione del titolo necessario alla realizzazione ed installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 38); che in data 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il "*Piano strategico nazionale*" per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato "*Strategia italiana per la banda ultralarga*";

g) il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella l. 29 luglio 2021 n.108, il quale, a modifica ed integrazione del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, introduce ulteriori disposizioni di semplificazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica in tema di tempistiche dei procedimenti autorizzatori, di procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione delle reti e di specifiche tecniche relative alle operazioni di scavo e di ripristino del suolo pubblico;

- in tale ambito, ESTRACOM ha manifestato interesse a realizzare su una porzione di territorio comunale (meglio identificata nella planimetria allegata) una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione;
- a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un'apposita convenzione al fine di (i) regolamentare l'utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento,

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, (ii) di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi.

- le Parti convengono che per velocizzare l'esecuzione del Piano di ESTRACOM e minimizzare i disagi alla cittadinanza è di fondamentale importanza poter utilizzare principalmente le infrastrutture esistenti che risultino tecnicamente idonee e disponibili.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 Premesse, allegati e definizioni

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 . Nel presente documento si intende per:

Società: la società ESTRACOM Spa,

Cavi: i cavi in Fibra Ottica da impiegare per trasportare segnali di telecomunicazioni e alloggiati in un tubo del cavidotto; i cavi posati all'interno della quota infrastruttura sono completamente dielettrici.

Cavidotto: un insieme composto da un minimo di uno ad un massimo di nove tubi di materiale dielettrico (di diametro esterno di 12 mm) all'interno di ciascuno dei quali possono essere alloggiati i cavi.

Contratto: la presente convenzione.

Giunto/i: la/e muffola/e di giunzione dei cavi e/o la/e muffola/e di derivazione dei cavi da alloggiare all'interno dei pozzetti dedicati.

Infrastruttura: l'infrastruttura di rete costituita da tubazione e pozzetti all'interno della quale possono essere alloggiati cavidotti e cavi.

Pozzetti: i pozzetti dell'infrastruttura di pubblica illuminazione di cui il COMUNE è proprietario e al cui interno potranno transitare i cavidotti.

Pozzetti dedicati: i pozzetti da posare da parte di ESTRACOM lungo la tratta ad uso esclusivo per la giunzione e/o derivazione dei cavi. Le operazioni di manutenzione della rete Fibra Ottica potranno

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

avvenire, quindi, senza la necessità da parte di ESTRACOM di accedere ai Pozzetti del "Comune". La realizzazione di tali pozzetti sarà soggetta al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie relative all'esecuzione di lavori nel sottosuolo comunale.

Segmento: un segmento di cavidotti compreso fra due Pozzetti.

Tratta: una parte della quota infrastruttura costituita da una serie di segmenti consecutivi, formanti un collegamento lineare tra due o più punti.

Tubazione: il tubo esistente dove alloggiano i cavi elettrici di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione.

SINFI: (Sistema Informativo Nazionale Federato delle infrastrutture) istituito con D.lgs 33/16 sulla base della direttiva UE 2014/61/UE e successiva definizione regole tecniche da parte del MISE con DM 11/05/2016. Le specifiche sono definite da Agid.

Art. 2. Finalità e oggetto

2.1. La presente Convenzione ha la finalità di regolare le modalità di reciproca interazione tra le Parti, sia per la realizzazione di una nuova infrastruttura atta a contenere una rete di comunicazione a banda ultralarga in fibra ottica a beneficio di famiglie e imprese e istituzioni del Comune di Collesalvetti, sia per l'utilizzo delle infrastrutture esistenti ovvero di quelle nuove da realizzare a cura e spese della Società, per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.

2.2. La presente Convenzione, nel vincolare le Parti per l'adempimento degli impegni da assumere e nella fattispecie l'impegno da parte di ESTRACOM per la realizzazione dell'infrastruttura e da parte del COMUNE l'adesione all'alloggiamento di detta infrastruttura all'interno del cavidotto della pubblica illuminazione esistente, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l'efficienza e l'efficacia di quanto convenuto,

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

al fine di velocizzare la completa realizzazione ed il pieno funzionamento dell'infrastruttura a banda larga, nonché per tutelare il demanio stradale e la sicurezza nella circolazione stradale e pedonale.

2.3 La presente Convenzione disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali;

- gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;

- i reciproci rapporti tra ESTRACOM e il COMUNE relativi:

- alla verifica di prefattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
- alla verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
- alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.

Art. 3. Diritto d'uso di infrastrutture fisiche esistenti di proprietà del Comune

3.1 Alle condizioni e ai termini della presente convenzione, e conformemente a quanto previsto dall'art.2, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dal DM del 1 Ottobre 2013 e dagli artt. 3 e 5 del D.lgs 33/16 il COMUNE consente a ESTRACOM che accetta, l'utilizzo non esclusivo gratuito della quota di infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali presentati, allo specifico fine di posare, installare e gestire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo della rete a banda ultra larga.

3.2. L'uso delle Infrastrutture esistenti comporterà l'installazione di minitubi come previsto dalla normativa CEI di riferimento (e cioè fino ad un massimo pari al 70% della disponibilità complessiva), il cui numero verrà dettagliato nell'ambito della presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 4.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

3.3. L'uso delle Infrastrutture esistenti include le infrastrutture che sono gestite direttamente dal COMUNE (a titolo esemplificativo, servizio d'illuminazione pubblica).

3.4. L'uso delle Infrastrutture comunali esistenti sarà specificato nella comunicazione di cui al successivo articolo 4 ed il COMUNE si impegna a consentire tale uso, a condizione eque e non discriminatorie nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016.

3.5. I minitubi, i cavi in fibra e i relativi apparati che ESTRACOM installerà nelle infrastrutture esistenti rimarranno in proprietà di ESTRACOM che potrà iscrivere tali beni nei propri registri dei beni patrimoniali. Resta inteso che le infrastrutture esistenti del COMUNE che saranno utilizzate da ESTRACOM rimangono di esclusiva proprietà del COMUNE, il quale ne consente l'utilizzo secondo quanto previsto al successivo art. 4.

3.6 ESTRACOM accetta la quota di infrastruttura comunale, indicata nei documenti tecnici allegati alla presente convenzione, nello stato di fatto in cui si trova, giudicato idoneo da parte di ESTRACOM, alla coubicazione delle proprie reti di telecomunicazione.

3.7 L'uso della infrastruttura è soggetto al rispetto da parte di ESTRACOM dei seguenti obblighi:

- utilizzare la infrastruttura solo per le finalità descritte nel par. 2.1;
- non consentire a terzi l'utilizzo sulla quota di infrastruttura senza il preventivo consenso scritto da parte del COMUNE;
- non arrecare pregiudizio all'infrastruttura o alle parti dell'infrastruttura adiacenti alla stessa, né in alcun modo limitarne l'utilizzo, in particolare per quanto riguarda le attività della Società durante le lavorazioni da effettuare, oggetto della presente Convenzione;
- non arrecare pregiudizio alle reti relative ad altri servizi pubblici poste in prossimità della quota di infrastruttura, né in alcun modo limitarne l'utilizzo da parte degli enti affidatari di tali servizi pubblici;
- Il COMUNE avrà libero accesso all'infrastruttura da concedere in uso ad ESTRACOM attraverso i propri tecnici anche per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

rispetto della presente Convenzione.

3.8 ESTRACOM garantisce che la posa di cavi in fibra ottica completamente dielettrici all'interno di tubi di materiale dielettrico (diametro 12 mm) opportunamente alloggiati all'interno di Tubazioni e Pozzetti della Infrastruttura non creerà alcun tipo di interferenza elettrica o meccanica con i cavi elettrici presenti per alimentare la illuminazione pubblica.

ESTRACOM ha preso visione dello stato fisico dei cavidotti e dichiara di accettarlo così come esso si trova, senza riserva alcuna e si impegna a mantenere le opere di propria competenza nel corretto stato di efficienza.

Art. 4. Durata ed Utilizzo della quota infrastruttura

4.1 La facoltà di utilizzo, manutenzione e gestione consentito con il presente accordo avrà validità dalla data della sua sottoscrizione per 20 (venti) anni, salva rescissione per giustificato motivo, rinnovabili una sola volta su richiesta di ESTRACOM e con sottoscrizione congiunta delle parti di apposito accordo a meno di rescissione a cura di uno dei due contraenti. In caso di rinnovo sarà sottoscritta un'appendice alla presente convenzione esclusivamente ai fini del rinnovo previsto, fermi i restanti patti e condizioni già stabiliti con la convenzione allegata.

4.2 Il COMUNE si riserva la facoltà di utilizzare, a sua volta, la quota di infrastruttura qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario per modifiche e sviluppi della pubblica illuminazione o per altri usi compatibili con la presenza della rete a banda ultralarga di proprietà di ESTRACOM.

4.3 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la stipula della presente convenzione e la sua esecuzione non comportano né comporteranno:

1. il trasferimento del diritto di proprietà dell'infrastruttura comunale utilizzata;

2. l'attribuzione di alcun diritto in capo a ESTRACOM sulla infrastruttura comunale utilizzata, che di conseguenza non potrà essere ceduta da ESTRACOM stessa a terzi senza il preventivo e necessario consenso da parte del COMUNE pena, in difetto, la risoluzione automatica della presente convenzione.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

Art. 5

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per Infrastrutture Esistenti

5.1 Successivamente alla stipula della presente convenzione, ESTRACOM presenterà al COMUNE un'istanza di autorizzazione all'uso dell'Infrastruttura esistente che servirà alla realizzazione del Progetto, indicando: A) generalità del richiedente; B) indicazione del referente tecnico per i lavori con recapito telefonico (fisso e mobile), indirizzo pec e indirizzo email; C) impresa che realizzerà gli interventi con relativi recapiti D) specifica tecnica/grafica allegando:

a) il progetto che individua l'infrastruttura esistente e i tratti impegnati dallo stesso, la tipologia dei minitubi che verranno installati e gli eventuali interventi di adeguamento all'infrastruttura esistente che faciliteranno l''installazione dei minitubi e l'accessibilità agli stessi anche in funzione di successive attività manutentive (es. apertura di chiusini, realizzazione di parti di raccordo, ampliamenti degli spazi, realizzazione pozzetti);

b) l'ulteriore documentazione conforme ai modelli indicati all'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

5.2. Il COMUNE, nell'ipotesi in cui l'istanza autorizzativa da parte di ESTRACOM riguarderà esclusivamente interventi relativi al riutilizzo dell'infrastruttura esistente, entro otto giorni dal ricevimento della domanda, emanerà apposito provvedimento autorizzativo espresso in modo formale ovvero per silenzio/assenso ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni.

5.3. ESTRACOM, ottenuto il provvedimento autorizzativo (formatosi espressamente o tacitamente) dovrà richiedere all'ufficio della Polizia Municipale le necessarie autorizzazioni e le ordinanze di viabilità eventualmente occorrenti per poter procedere all'uso dell'infrastruttura esistente, per l'installazione dei minitubi, ai fini dell'alloggiamento dei cavi in fibra e per la realizzazione di eventuali interventi sulla medesima infrastruttura esistente secondo quanto previsto nel progetto relativo al riutilizzo allegato alla presente convenzione. ESTRACOM

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

svolgerà tale attività in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità e saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte a garantire la sicurezza nella circolazione stradale con collocazione dei segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature; in tal caso si procederà al ripristino con bitume a freddo in via provvisoria, ivi compresa la segnaletica occorrente. In ogni caso la società si farà carico di eventuali danni ad essa imputabili e derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

5.4. Successivamente ESTRACOM procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione per la realizzazione dello strato superficiale e di finitura della strada, secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento e secondo le indicazioni impartite dai competenti Uffici Comunali sulla base del progetto autorizzato.

5.5. In fase di posa delle infrastrutture contenenti cavi in fibra ottica, ESTRACOM dovrà concordare con il COMUNE la fattibilità tecnica degli interventi in dipendenza anche delle necessità tecniche e la compatibilità degli stessi con l'infrastruttura della pubblica illuminazione. In tale circostanza dovranno essere concordati i tempi e le modalità di posa delle infrastrutture contenenti cavi in fibra ottica per i necessari provvedimenti in materia di sicurezza, quali ad esempio, l'esclusione giornaliera degli impianti di illuminazione pubblica prima dell'esecuzione delle opere, la rimessa in esercizio degli stessi con verifica e controlli sulla funzionalità dei circuiti interessati dalle lavorazioni suddette. In nessun caso potrà essere sospeso il servizio di illuminazione pubblica durante l'orario di accensione dei corpi illuminanti ai fini di garantire una continua sicurezza stradale. Gli eventuali oneri dipendenti dai suddetti provvedimenti saranno a completo carico di ESTRACOM, tenendo sollevati il COMUNE ed il

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

gestore della pubblica illuminazione da ogni e qualsiasi onere da ciò derivante. In linea generale, relativamente alle infrastrutture di proprietà comunali, la posa della fibra sarà consentita, nei limiti di cui alla presente Convenzione, fatta salva la presenza di uno spazio, all'interno delle tubazioni esistenti, idoneo a garantire al COMUNE, eventuali futuri sviluppi della rete d'illuminazione pubblica e/o di videosorveglianza.

5.6. Nel caso in cui, durante la posa dei pozzetti di derivazione o dei minitubi all'interno dei cavidotti preesistenti, si verificassero danneggiamenti alle strutture o agli impianti comunali in conseguenza delle attività di posa svolte da ESTRACOM, la stessa si impegna a farsi carico del ripristino immediato e nelle modalità concordate con il COMUNE sostenendo tutte le spese necessarie al ripristino della piena funzionalità.

Art. 6. Realizzazione nuova infrastruttura

6.1 ESTRACOM si impegna a richiedere al COMUNE le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03, del DM 1 Ottobre 2013 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e ai sensi del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella l. 29 luglio 2021 n.108 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione per ognuno dei tratti progettuali da realizzare:

a) istanza;

b) relazione tecnica redatta dal progettista;

c) rilievi fotografici dell'intervento;

d) planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.

6.2 ESTRACOM si impegna ad utilizzare tecniche di scavo a basso impatto ambientale o, se non possibile, il No-dig (Microtunneling) e/o, in ultima istanza, la trincea tradizionale.

6.3 ESTRACOM si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

coordinamento con gli enti territoriali al fine di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza, ed inoltre:

a) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal DM del 1 Ottobre 2013 e del D.lgs 33/16, e dalle normative di settore applicabili;

b) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino previste dal D.lgs 33/16 e dal DM del 1 Ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere; a tal uopo viene prevista una polizza complessiva da parte degli appaltatori che realizzeranno le lavorazioni a favore di ESTRACOM, che farà da garante per tutti i lavori da realizzare nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente convenzione;

c) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;

d) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;

e) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (D.lgs 33/16) attuativo della direttiva 2014/61/UE;

f) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003,

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

n.259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2 bis del medesimo articolo;

e) rimane responsabile di eventuali danneggiamenti dell'impianto di pubblica illuminazione anche se accertati in epoca successiva all'ultimazione dei lavori nella misura in cui questi saranno verificati con perizia tecnica. Nell'ipotesi di danneggiamento agli impianti del COMUNE, ESTRACOM dovrà immediatamente darne comunicazione verbale e scritta al COMUNE.

In tutti i casi in cui è necessario un intervento da parte di ESTRACOM che preveda un accesso diretto a tubazioni e pozzetti, il COMUNE provvederà al distacco della fornitura elettrica e degli altri servizi interessati in modo da garantire lavorazioni in sicurezza. A tal proposito, tali lavorazioni dovranno essere effettuate in un orario in cui la pubblica illuminazione non sia in funzione per la pubblica circolazione di mezzi e persone.

6.5 Il COMUNE:

a) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. ESTRACOM, nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio/assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il COMUNE nel rispetto delle vigenti norme in materia;

b) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con ESTRACOM agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa. Resta comunque ferma la buona condotta di ESTRACOM

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

nell'esecuzione dei lavori;

c) si impegna a lasciare indenne ESTRACOM dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle revisioni di cui al D.lgs 33/16, fatta salva l'applicazione della tassa temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP (ora CUP).

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.L. 259/2003 e ss.mm.ii il COMUNE:

d) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del D.lgs 259 del 1 agosto 2003, del DM del 1 Ottobre 2013 e D.lgs 33/16;

e) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003, del DM del 1 Ottobre 2013 e del D.lgs 33/16;

f) s'impegna a garantire il supporto e l'assistenza occorrenti a permettere l'accesso di ESTRACOM ai pozzetti per il regolare svolgimento in sicurezza delle attività di installazione e manutenzione dei cavidotti e cavi.

6.6 ESTRACOM terrà indenne e manlevato il COMUNE da ogni e qualsiasi danno e responsabilità verso terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, enti concedenti il suolo o il sottosuolo in cui la quota infrastruttura è collocata, imprese esercenti altre infrastrutture di reti adiacenti alla quota infrastruttura) che assumano di aver subito danni e/o altri pregiudizi dallo svolgimento da parte di ESTRACOM di attività di cui alla presente convenzione, prestando a tal uopo apposita polizza a garanzia contro le predette ipotesi di danno.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

Art. 7. Attività di gestione e manutenzione

7.1 Le Parti concordano che la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura di illuminazione pubblica è a carico del COMUNE, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria quali il ripristino delle "tubazioni", "cavidotti" e "cavi" a seguito di lavorazioni di posa in opera della fibra realizzati da ESTRACOM saranno eseguiti da ESTRACOM stessa.

ESTRACOM opererà anche in accordo alle disposizioni tecniche del COMUNE solo dopo che esso avrà verificato l'operatività in sicurezza e cioè, mediante distacco di alimentazione elettrica o altro servizio nella parte oggetto dell'intervento, previa comunicazione scritta da presentare almeno 10 giorni prima dell'intervento e comunque in orario diurno.

7.2 Il COMUNE si impegna a informare preventivamente ad ESTRACOM agli indirizzi di cui al successivo art.10, della necessità di eseguire interventi di manutenzione di qualunque genere sulla quota infrastruttura e/o viabilità e pertinenze relative che possano interferire con i cavi posati nella quota infrastruttura. Resta peraltro sin d'ora inteso che il COMUNE non verrà mai ritenuto responsabile per eventuali danni diretti o indiretti che dovessero correre ai cavi o altri componenti di ESTRACOM in caso di guasti o eventi accidentali agli impianti dell'infrastruttura comunale.

7.3 ESTRACOM si impegna a comunicare preventivamente al COMUNE la necessità di eseguire interventi di manutenzione della rete in fibra ottica che possano interferire con gli impianti di illuminazione pubblica o altro servizio agli indirizzi di cui al successivo art. 10.

7.4 Il COMUNE resta sollevato da qualunque responsabilità per danni involontariamente cagionati alla rete di telecomunicazioni in fibra ottica e relativi disservizi, anche qualora le procedure sopra descritte siano state correttamente seguite.

Art. 8. Assicurazione Responsabilità Civile

8.1 ESTRACOM dichiara di essere in possesso di idonea copertura di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con polizza UNIPOL SAI nr.183626706, per un massimale di 60.000.000,00 euro, e di

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

impegnarsi a mantenerla attiva per un periodo di tempo di 2 anni, successivo alla conclusione dei lavori.

8.2 Per l'esecuzione dei lavori, ESTRACOM dichiara di utilizzare ditte appaltatrici in possesso di idonee coperture assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile Operai (RCO) .

8.3 Prima dell'inizio dei lavori, ESTRACOM si impegna a consegnare al COMUNE le polizze assicurative, comprese quelle delle ditte appaltatrici, e le attestazioni di pagamento dei premi assicurativi.

Art. 9. Garanzia Fideiussoria

9.1 A garanzia della corretta esecuzione dei ripristini (strade, marciapiedi, verde pubblico), di eventuali riparazioni dei danni all'infrastruttura comunale (pubblica illuminazione) e dell'adempimento di tutti gli obblighi pecuniari e contrattuali derivanti dalla presente scrittura, ESTRACOM si impegna a presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a semplice e prima richiesta scritta.

9.2 L'importo di detta fideiussione, viene determinato in euro 15.000 e dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione della prima istanza di richiesta della Concessione di occupazione suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori.

9.3 La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.

9.4 Al completamento di tutte le opere e a seguito della verifica positiva dello stato dei luoghi effettuata in contradditorio con il COMUNE, ESTRACOM richiederà lo svincolo della fideiussione.

Art. 10. Riservatezza

10.1 Le informazioni relative al presente contratto sono oggetto di accesso nei limiti di legge. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni relative al presente contratto, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

Art. 11. – Trattamento dati personali

11.1 Il COMUNE dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo sia elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti incaricati dello specifico trattamento tenuti ad osservare la riservatezza, e ad operare con modalità correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Collesalvetti.

Art. 12. Comunicazioni

12.1 Riferimenti Operativi Comune Collesalvetti Ufficio XXX, Sede: Via XXXXXX 2 XXX. tel. XXXXXXX, PEC: comune.XXX@postacert.toscana.it

Riferimenti Operativi "ESTRACOM Spa" Sede Legale: via Panziera,16 –Prato Operativa: via Panziera,16 Prato – tel.: 0574/872904. PEC: estracom@cert.estraspa.it

12.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di concorde definizione e, pertanto, è sottratto all'applicazione delle previsioni di cui agli artt.1341 e 1342 del codice civile.

Art. 13. Registrazione

13.1 La registrazione è prevista solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tab II del DPR 131/1866 e s.m. e i. e. a tal fine, il relativo importo, sarà eventualmente in capo ad ESTRACOM.

Art. 13. Risoluzione

13.1 La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta:

a) ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva di ESTRACOM.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse della parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciarvi entro 15 (quindici) giorni dal fatto.

b) per gravi e documentati motivi di interesse pubblico, concernenti situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità;

c) per il contravvenire anche di una sola delle clausole stabilite dalla presente convenzione.

13.2 In caso di risoluzione della presente convenzione per una delle ipotesi di cui al presente articolo, restano salvi i diritti maturati dalle parti sino a tale momento.

Art. 14. Normativa applicabile

14.1 Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti ed applicabili in materia.

Art. 15 Foro competente

15.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, applicazioni o esecuzione della presente convenzione sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Livorno.

15.2 Resta inteso che in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza le parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste in convenzione, salvo differente misura disposta motivatamente dall’autorità giudiziaria.

Art. 16 Elenco Allegati

16.1. Alla presente Convenzione sono allegati i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica descrittiva dell’intervento e delle opere che verranno realizzate.
- Planimetrie del Progetto esecutivo con indicazione dettagliata delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione che saranno oggetto dell’intervento.
- Piano di Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera.